



il Chief Financial Officer



Qualificazione Fornitori

Tipologia documento:

Policy

ID: n° 28_v.03

Ambito di applicazione:

Gruppo

Processo:

Procurement / Vendor
Management

Data: 15/07/2024

DISCLAIMER

I principi e le regole di comportamento definiti nel presente documento costituiscono presidi di controllo anche ai fini anticorruzione e di prevenzione dei rischi di compliance e dei rischi-reato ex D. Lgs. 231/2001 dando attuazione a quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalle Società ai sensi del d.lgs. 231/2001 (Modello 231), dal Codice Etico del Gruppo FS Italiane, dalla Policy Anti-Corruption del Gruppo FS Italiane e dal Modello di Gestione Anti-Corruption¹, dal Framework di Data Protection e dal Framework di classificazione e protezione della riservatezza della informazione del Gruppo FS Italiane.

Si raccomanda ai Responsabili delle strutture coinvolte il costante monitoraggio del presente documento al fine di garantirne la corretta applicazione ed il costante adeguamento ai fini della sua efficacia. Chiunque venisse a conoscenza di eventuali violazioni o tentata elusione del presente documento è tenuto ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza e/o il Comitato Etico e Segnalazioni di Società, secondo le modalità previste dalla Procedura per la Gestione delle Segnalazioni e dal Modello 231.

PRESIDI DI CONTROLLO

- ☒ D.lgs. 231/2001
- ☒ Anti-Corruption

¹ Ove adottato dalla Società. Il modello è stato pubblicato nella sua prima edizione con la denominazione “Anti-Bribery&Corruption management system” (DdG n. 247 P/AD del 23/02/2018 e corrispondenti documenti societari). Nel rispetto delle proprie peculiarità, Anas SpA ha adottato un proprio modello volontaristico di organizzazione e gestione per la prevenzione della corruzione e trasparenza.



INDICE

SUMMARY	4
AMBITO, FINALITÀ E UTILIZZO.....	6
SOGGETTI AMMESSI ALLA QUALIFICAZIONE E UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA	6
ISTANZA, DURATA E TEMPI PER LA QUALIFICAZIONE	7
CLASSI D'INTERPELLO.....	8
REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE E DOCUMENTI A COMPROVA.....	8
ULTERIORI TIPOLOGIE DI PROVVEDIMENTI ADOTTABILI	9
SEGNALAZIONE DELLE VARIAZIONI, TRASFERIMENTO DELLA QUALIFICAZIONE E MONITORAGGIO DELLA QUALIFICAZIONE.....	12
CONTRIBUTO PER LA QUALIFICAZIONE.....	13
CANCELLAZIONE VOLONTARIA.....	14
GARANZIE E MANLEVA	14
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	14

OGGETTO

La presente Policy ha lo scopo di definire regole e principi comuni per la qualificazione degli operatori economici fornitori di beni, prestatori di servizi ed esecutori di lavori dotati di specifici requisiti d'ordine generale, tecnici e finanziari interessati a essere inseriti nell'“Elenco Fornitori Qualificati” e, conseguentemente, partecipare alle procedure competitive per gli affidamenti di forniture di beni, di prestazioni di servizi ed esecuzione di lavori che verranno indette dalle singole Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ovvero essere destinatario di affidamenti diretti.

A seguito della qualificazione, l'Operatore economico potrà essere invitato dalle Società italiane del Gruppo, nel rispetto della normativa vigente, a procedure di selezione sopra oppure sottosoglia comunitaria riferite a quelle vigenti al momento di indizione della procedura per i settori speciali ovvero a procedure di selezione sottosoglia comunitaria per i settori ordinari, a procedimenti competitivi per l'affidamento di appalti c.d. “estranei” ovvero non soggetti all'applicazione del Codice Appalti.

L'Operatore economico qualificato potrà altresì essere destinatario di affidamenti diretti, nel rispetto delle normative di riferimento.

AMBITO DI APPLICAZIONE

- Ferrovie dello Stato Italiane SpA
- Società italiane del Gruppo FS Italiane

L'ambito di applicazione del presente documento sarà esteso anche alle Società estere del Gruppo con successivo aggiornamento.

ATTO DI DIREZIONE E COORDINAMENTO ☒

MODALITA' DI RECEPIMENTO DI POLO E DI ADOZIONE SOCIETARIA

Il presente documento è un atto di direzione e coordinamento a valenza di Gruppo².

Le Capogruppo di Settore e le altre Società soggette a direzione e coordinamento di FS SpA, adottano, nel rispetto delle proprie prerogative di autonomia ed indipendenza, il presente documento (atto di adozione).

Inoltre, le Capogruppo di Settore con il medesimo atto provvedono al recepimento del documento nell'ambito del rispettivo Polo (atto di recepimento di Polo).

Successivamente, le Società del Polo adottano il presente documento (atto di adozione).

In relazione alle peculiarità organizzative del singolo contesto, l'atto di adozione delle Società del Polo, nel caso in cui siano Sub-Holding, può avere valenza anche sulle proprie controllate.

Ciascuna Società garantisce la corretta e costante applicazione di quanto definito e ne assicura la massima diffusione al proprio interno ed il relativo controllo attuativo anche presso le proprie controllate, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e delle prerogative di autonomia ed indipendenza di ciascuna Società.

- ☒ Applicabilità diretta
- ☐ Applicabilità con caratterizzazione organizzativa
- ☐ Applicabilità con integrazione
- ☐ Applicabilità con definizione di processo

² Per Gruppo FS Italiane si intendono le Società italiane o estere controllate da FS SpA ai sensi dell'art. 2359 comma 1, numeri 1) e 2) del codice civile. Italcertifer SpA non è soggetta a direzione e coordinamento, a ulteriore garanzia della sua indipendenza in relazione all'attività svolta. Gli atti di direzione e coordinamento emanati dalla Holding sono inviati ad Italcertifer quali descrizione degli indirizzi adottati nell'ambito del Gruppo FS Italiane, che potranno essere valutati dal management di Italcertifer nell'ambito della propria discrezionalità gestionale.

AMBITO, FINALITÀ E UTILIZZO

Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, nel suo processo di approvvigionamento, si affida a fornitori qualificati in grado di garantire adeguati livelli di affidabilità e qualità. Questo documento ha lo scopo di definire i criteri e la metodologia per il processo di qualificazione al fine di sviluppare un “Elenco Fornitori Qualificati” comune a tutte le Società del Gruppo. Le Società del Gruppo per le proprie categorie merceologiche di competenza:

- definiscono e propongono al Comitato di Qualificazione dei Fornitori del Gruppo FS interfunzionale/intersocietario (di seguito “Comitato”) i requisiti tecnici, economico-finanziari, legali, di integrità e di sostenibilità per la qualifica dei fornitori, prevedendo nelle fasi di pubblicazione dell’avviso sull’esistenza del sistema di qualificazione, la possibilità per le altre Società del Gruppo FS di accedere al medesimo Elenco Fornitori/sistema di qualificazione come sviluppato;
- assicurano e gestiscono i procedimenti di qualificazione dei fornitori, svolgendo le verifiche documentali e coordinando le verifiche/visite dei fornitori che portano alle proposte di provvedimenti verso gli stessi;
- propongono al Comitato, coordinato dalla Holding del Gruppo, i provvedimenti da adottare relativi al processo di qualificazione.

I soggetti da invitare alle procedure di selezione o destinatari di affidamenti diretti vengono individuati, salvo diverse previsioni di legge, in ragione della loro iscrizione nell’ “Elenco Fornitori Qualificati”. Il mancato ricorso a tale Elenco, sebbene la normativa applicabile consenta di avvalersi dello stesso, ha carattere eccezionale e deve essere motivato dal Responsabile della funzione acquisti di Società³. All’Operatore Economico sono garantite le necessarie informazioni sulle procedure di qualifica e sugli esiti delle stesse, nonché sull’esistenza del Codice Etico, del Modello 231, della Policy Anti-Corruption e della Politica di Sostenibilità del Gruppo FS, di cui devono essere rispettati i principi.

La presente Policy deve essere attuata ed applicata all’interno del Gruppo, in conformità con qualsiasi legge, regolamento e norma rilevante, che prevalgono comunque sulle disposizioni contenute nel presente documento.

SOGGETTI AMMESSI ALLA QUALIFICAZIONE E UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA

Le Società del Gruppo verificano che gli Operatori economici che intendono accedere al processo di qualificazione:

- siano stabiliti o abbiano sedi produttive in Stati membri dell’Unione Europea oppure in Paesi riconosciuti in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l’Unione Europea e Paesi terzi ai sensi dell’art. 69 del D.Lgs. n. 36/2023.;
- utilizzino il Portale Acquisti e siano opportunamente informati sul corretto utilizzo della stessa, secondo buona fede ed esclusivamente per le finalità di cui alla presente Policy e che, pertanto, restano responsabili per le eventuali violazioni delle disposizioni di legge e regolamenti, per

³ La funzione acquisti deve in ogni caso verificare la sussistenza in capo all’Operatore Economico dei requisiti minimi indicati oltre nel testo.

qualsiasi illecito amministrativo, civile e penale e si obbligano, altresì, ad attuare tutte le cautele e le azioni necessarie atte ad evitare che si incorra in turbative del corretto funzionamento delle attività istituzionali delle Società del Gruppo FS;

- siano opportunamente informati che il mancato o non corretto utilizzo degli strumenti informatici può costituire, a seconda della gravità della circostanza rilevata, causa di sospensione o revoca della qualificazione, oltre che causa di risarcimento dei danni eventualmente provocati.

ISTANZA, DURATA E TEMPI PER LA QUALIFICAZIONE

Gli elementi necessari alla presentazione dell'Istanza di Qualificazione da parte degli Operatori economici, da inoltrarsi esclusivamente in via telematica tramite il Portale Acquisti, sono:

- a) domanda di Iscrizione (ove prevista dal singolo Regolamento/normativa societaria/disciplinare) con la quale si richiede la qualificazione;
- b) attestazione di versamento del contributo⁴ (ove previsto dal singolo Regolamento/normativa societaria/disciplinare);
- c) documenti richiamati nelle rispettive Normative di Sistema/Regolamenti/Disciplinari delle Società del Gruppo.

L'Istanza di Qualificazione presentata dai soggetti interessati ha il solo scopo di manifestare la volontà dei medesimi soggetti ad ottenere l'iscrizione all'Elenco dei Fornitori Qualificati, senza che questa costituisca alcun vincolo in capo alle Società del Gruppo per l'assegnazione di qualsivoglia affidamento, fermo restando che il suddetto Elenco rappresenta per le Società del Gruppo lo strumento di riferimento per la partecipazione alle procedure di selezione attinenti le Categorie Merceologiche presenti in Qualificazione. Le Società del Gruppo garantiscono che i dati personali acquisiti saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (c.d. GDPR), del D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018 (c.d. Nuovo Codice Privacy) e del Framework di Data Protection di Gruppo.

L'istanza di Qualificazione viene valutata⁵ dalle competenti funzioni acquisti delle Società del Gruppo, entro un periodo massimo di sei mesi dalla data di ricezione dell'Istanza stessa. Nello specifico se la decisione in merito alla qualificazione richiede più di quattro mesi, entro due mesi dalla presentazione della domanda sono comunicate all'Operatore economico le ragioni della proroga indicando il nuovo termine.

In caso risultasse necessario integrare la documentazione, la decorrenza del termine dei sei mesi per il procedimento di qualificazione viene sospesa dalla data di invio al soggetto richiedente della richiesta di chiarimenti o integrazioni, e riprenderà alla ricezione di quanto richiesto.

L'esito del procedimento di qualificazione è comunicato dalla competente funzione acquisti della Società del Gruppo all'Operatore economico entro massimo quindici giorni dalla data di adozione del provvedimento. Nel caso di esito negativo, sono comunicate le motivazioni del diniego della

⁴ si veda il paragrafo dedicato "Contributo per la qualificazione".

⁵ Tale valutazione viene effettuata in termini di coerenza/rispondenza/idoneità rispetto ai requisiti di qualificazione previsti per la specifica categoria merceologica, verificata sulla base della documentazione acquisita e documentata.

qualificazione.

Quando l'Istanza viene conclusa con esito positivo, l'Operatore economico verrà inserito entro 15 giorni dalla data di adozione del provvedimento dalla competente funzione acquisti di Società nell'Elenco dei Fornitori Qualificati e potrà essere selezionato per partecipare a procedure competitive che attingono da tale Elenco dalla data del provvedimento positivo, in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente applicabile.

Salvo diverse previsioni normative, la validità della qualificazione è pari a trentasei mesi a decorrere dalla data del provvedimento positivo della qualificazione stessa o del suo eventuale rinnovo, sempre che nel suddetto periodo continuino a sussistere i requisiti e le condizioni per il suo mantenimento.

CLASSI D'INTERPELLO

A fronte del positivo esito dell'Istanza di Qualificazione la competente funzione acquisti di Società attribuisce all'Operatore economico una classe d'interpello per ogni categoria merceologica per la quale è stata richiesta la qualificazione.

L'elenco delle classi d'interpello attribuibili, le modalità di individuazione e attribuzione, sono indicati all'interno dell'Allegato 1 – Classi d'Interpello della presente Policy.

I soggetti qualificati possono ricevere affidamenti fino a saturazione della classe di interpello.

La classe di interpello assegnata può essere saturata al verificarsi in subordine di uno dei seguenti due casi:

- raggiungimento di un fatturato specifico/importo delle prestazioni annuo⁶ con tutte le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato pari alla classe di interpello;
- raggiungimento di un importo cumulato annuale presunto degli affidamenti per la specifica categoria merceologica con tutte le Società del Gruppo FS pari alla classe di interpello.

Essa rappresenta un criterio oggettivo, coerente con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza e di rotazione per la selezione degli Operatori economici da invitare.

Le Società del Gruppo FS hanno comunque la facoltà di affidare contratti all'Operatore economico oltre la classe di interpello assegnata, previa verifica della saturazione della capacità produttiva dell'Operatore economico sulla base delle prestazioni effettivamente richieste. La motivazione dovrà essere debitamente tracciata.

REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE E DOCUMENTI A COMPROVA

Al fine dell'ottenimento della qualificazione, l'Operatore economico deve soddisfare contemporaneamente i seguenti requisiti minimi⁷:

- legali e di integrità: (Allegato 2 – Requisiti legali e di integrità);

⁶ Si intende anno solare.

⁷ Nel caso di Operatore Economico stabilito in paese estero, vale la documentazione nazionale idonea a dimostrare il possesso dei requisiti, opportunamente tradotta tramite una traduzione certificata.

- economico-finanziari: l'affidabilità economico-finanziaria viene valutata secondo quanto definito nelle Normative di Sistema/Regolamenti/Disciplinari delle Società del Gruppo. Tale valutazione si fonda sull'assegnazione di un punteggio riassuntivo sulla base delle prestazioni del fornitore;
- **[ove applicabile, nel rispetto della normativa vigente]** sostenibilità: tale valutazione si fonda sull'attribuzione di un punteggio sintetico sulla base di documentazione/prestazioni del fornitore;
- tecnico-organizzativi: individuati dalla struttura tecnica di competenza e specifici per ciascuna categoria merceologica. In caso di categorie merceologiche condivise da più strutture delle Società del Gruppo, i requisiti sono individuati collettivamente dalle Strutture maggiormente coinvolte⁸ nelle attività di quella categoria merceologica.

La carenza in capo all'Operatore economico di uno dei requisiti obbligatori richiesti comporterà il Diniego della Istanza di qualificazione.

Le spese di istruttoria (qualora previste – “contributo di qualificazione”⁹) non dovranno essere in tale eventualità rimborsate.

ULTERIORI TIPOLOGIE DI PROVVEDIMENTI ADOTTABILI

I provvedimenti di seguito descritti sono disposti per le singole categorie merceologiche dalle Società del Gruppo per gli ambiti di competenza, secondo le Normative di Sistema/Regolamenti/Disciplinari delle stesse, previo nulla osta del Comitato.

Sospensione della Qualificazione

La Sospensione della Qualificazione dell'Operatore economico può essere disposta dalla competente funzione acquisti di Società qualora accerti che:

- a) non sia più in possesso anche soltanto di uno dei requisiti minimi di qualificazione (Legali e di Integrità, Economico Finanziari, Tecnico Organizzativi e di Sostenibilità – ove previsto), ovvero sia destinatario di una comunicazione o informazione antimafia a carattere interdittivo;
- b) abbia avuto una condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con la Società (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: nell'esecuzione di contratti in essere, gravi ritardi, gravi inadempienze o esiti insufficienti nel monitoraggio delle prestazioni rese);
- c) non si renda disponibile, nei tempi indicati dalla Società, all'invio della documentazione necessaria per l'effettuazione delle verifiche periodiche e/o a campione, nonché all'esecuzione delle visite ispettive;
- d) abbia omesso ovvero ritardato la segnalazione di variazioni rilevanti e/o abbia omesso ovvero ritardato l'invio dei documenti per il monitoraggio annuale e per il mantenimento della qualificazione;
- e) ovvero in tutte le ulteriori ipotesi previste dalle Normative di Sistema/Regolamenti/Disciplinari.

⁸ Identificate in sede di Comitato.

⁹ Si veda paragrafo dedicato “Contributo per la qualificazione”.

In caso di sospensione della qualificazione per mancanza di requisiti legali/di integrità, il provvedimento disposto deve essere applicato a tutte le categorie merceologiche di competenza dell'Operatore economico.

La sospensione comporta la temporanea impossibilità per l'Operatore economico di essere invitato alle procedure competitive.

L'Operatore economico nei cui confronti sia stata disposta la sospensione non può, in alcun caso, presentare offerta e/o acquisire commesse nelle procedure competitive per la partecipazione alle quali la qualificazione sia un presupposto necessario né ricevere affidamenti diretti relativamente alle categorie merceologiche/sottosistemi per le/i quale/i risulta sospeso.

La sospensione ha durata fino alla dimostrazione del venir meno delle cause che l'hanno determinata. In tale evenienza, la competente funzione Acquisti della società propone al Comitato un provvedimento di Annullamento della Sospensione e, in caso di *nulla osta*, procederà a reinserire l'Operatore Economico nell'Elenco.

Trascorsi sei mesi dalla data del provvedimento di sospensione, senza che sia stata dimostrato il venir meno delle cause alla base del provvedimento, la competente funzione acquisti della Società del Gruppo procederà alla revoca della qualificazione.

In caso di Sospensione della qualificazione, la società titolare della categoria, concede all'Operatore Economico interessato la facoltà di presentare per iscritto le sue osservazioni.

Revoca della qualificazione

La Revoca della qualificazione è disposta dalla competente funzione acquisti della Società del Gruppo, nei confronti dell'Operatore economico qualificato qualora accerti **definitivamente** che il soggetto:

- a) abbia perso anche soltanto uno dei requisiti minimi (Legali e di Integrità, Economico Finanziari, Tecnico Organizzativi e di Sostenibilità – ove previsto) di qualificazione;
- b) abbia reso false dichiarazioni o falsa documentazione in merito anche ad uno solo dei requisiti che hanno permesso la qualificazione e il suo mantenimento;
- c) abbia ceduto a terzi l'attività o il ramo d'azienda relativi alla qualificazione, o abbia cessato o sospeso le attività;
- d) abbia ceduto a terzi un contratto, ovvero ne abbia affidato a terzi l'esecuzione totale o parziale senza preventiva autorizzazione della Società;
- e) sia incorso nella ulteriore ipotesi di sospensione della propria qualificazione e il periodo di sospensione abbia superato la durata di sei mesi, a decorrere dalla data di comunicazione del relativo provvedimento;
- f) ovvero in tutte le ulteriori ipotesi previste dalle Normative di Sistema/Regolamenti/Disciplinari.

Qualora non sia già previsto dalla documentazione fornita dagli enti competenti in sede di verifica (come, ad esempio, nel certificato dell'Agenzia delle Entrate per le irregolarità fiscali), l'accertamento è da intendersi come definitivo laddove l'atto presupposto non sia più soggetto ad impugnazione.

In caso di Revoca della qualificazione, la società titolare della categoria, prima dell'adozione del

provvedimento, concede all'Operatore Economico interessato la facoltà di presentare per iscritto le sue osservazioni.

La revoca della Qualificazione comporta, come conseguenza, la cancellazione dell'Elenco e quindi la perdita della possibilità da parte dell'Operatore economico di essere invitato a partecipare alle procedure di selezione.

In caso di revoca della qualificazione per mancanza di requisiti legali/di integrità, il provvedimento si applica a tutte le categorie merceologiche a cui l'Operatore economico è iscritto.

Il provvedimento di revoca deve essere comunicato all'Operatore economico dalla competente funzione acquisti della Società del Gruppo entro massimo quindici giorni dalla data di adozione dello stesso con indicazione delle motivazioni che lo hanno determinato.

In caso di revoca della qualificazione, l'Operatore economico non potrà presentare una nuova istanza prima di un anno dalla data di adozione del relativo provvedimento¹⁰. In tal caso, il procedimento potrà essere avviato solo dopo che l'Operatore economico abbia dimostrato alla Società, e quest'ultima abbia verificato il venir meno delle condizioni che avevano determinato la revoca della qualificazione.

Riduzione/Innalzamento Classe d'Interpello

La Riduzione della classe d'interpello è disposta qualora la funzione acquisti della Società del Gruppo accertati che l'Operatore economico abbia avuto delle variazioni che comportino un peggioramento dei requisiti.

L'Innalzamento della classe d'interpello è disposto qualora la competente funzione acquisti di Società abbia accertato che l'Operatore economico abbia avuto delle variazioni che comportino un miglioramento dei requisiti. Al fine dell'innalzamento della classe d'interpello è necessario che l'Operatore economico presenti apposita istanza, fornendo la necessaria documentazione a comprova del possesso dei relativi requisiti.

Il provvedimento con il quale è disposta la riduzione/innalzamento della classe d'interpello deve essere comunicato dalla competente funzione acquisti di Società all'Operatore economico entro massimo quindici giorni dalla data di adozione dello stesso. Nel caso di riduzione della classe d'interpello sono indicate le motivazioni che l'hanno determinata.

Estensione della Qualificazione

L'Operatore qualificato può chiedere l'Estensione della Qualificazione ad altra/e categoria all'interno dello stesso sottosistema e presentando apposita istanza ed allegando tutta la documentazione necessaria. L'estensione è disposta nel caso in cui la competente funzione acquisti della Società del Gruppo accerti la sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalla presente Policy e dalla Normativa di Sistema/Regolamenti/Disciplinari.

Le modalità di presentazione dell'istanza di estensione a nuove categorie di specializzazione sono indicate nella Normativa/Regolamenti/Disciplinari di ogni singolo Sistema.

¹⁰ In caso di condanna a non contrattare con la Pubblica Amministrazione, vale il diverso termine previsto dal provvedimento di condanna.

Rinnovo della Qualificazione

Gli Operatori economici qualificati possono presentare istanza per il Rinnovo triennale della qualificazione. Al fine di evitare soluzione di continuità nella qualificazione, la predetta istanza deve essere inoltrata almeno sei mesi prima della data di scadenza del triennio di validità della qualificazione, e corredata dell'intera documentazione adeguatamente aggiornata. Nelle more del rinnovo, la qualificazione in essere potrà essere mantenuta fino ad un massimo di sei mesi. Ai fini del rinnovo, si applicano le medesime disposizioni della presente Policy che disciplinano la qualificazione.

SEGNALAZIONE DELLE VARIAZIONI, TRASFERIMENTO DELLA QUALIFICAZIONE E MONITORAGGIO DELLA QUALIFICAZIONE

Segnalazione delle variazioni

Le Società del Gruppo prevedono che i soggetti qualificati e quelli in corso di qualificazione debbano comunicare tempestivamente (entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento) alla Società di riferimento per la categoria merceologica di interesse tutte le variazioni rilevanti ai fini della qualificazione che eventualmente intervengano durante il periodo di validità della qualificazione o durante il procedimento di qualifica.

Le variazioni devono essere comunicate e corredate dai documenti atti a consentire i controlli previsti per confermare o valutare la qualificazione.

Qualsiasi variazione, anche in mancanza di comunicazione di parte, può comportare una modifica d'ufficio della qualificazione.

La durata della qualificazione rimane comunque invariata e fissata in tre anni dalla data di comunicazione del provvedimento di qualifica, anche se incorrono delle variazioni.

Trasferimento della qualificazione

Nel caso in cui ad un Operatore economico qualificato subentri altro Operatore economico in conseguenza di un'operazione societaria (fusioni, scissioni, conferimenti, cessioni, trasformazioni, ecc.) che comporti il trasferimento dei requisiti sulla cui base era stata originariamente rilasciata la qualificazione, la qualificazione stessa può essere trasferita al nuovo Operatore economico.

A tal fine, deve essere presentata dall'Operatore economico interessato richiesta di trasferimento unitamente alla documentazione necessaria a verificare la sussistenza di tutti i requisiti, allegando copia dell'atto con cui è stata effettuata l'operazione societaria.

Laddove l'operazione societaria intervenuta non comporti una variazione dei requisiti, previo nulla osta del Comitato, il trasferimento della Qualificazione verrà accordato automaticamente senza soluzione di continuità, restando invariata la data di scadenza prevista per la Qualificazione originaria.

Nel caso in cui, invece, i requisiti siano variati a seguito dell'operazione societaria intervenuta, l'eventuale trasferimento della Qualificazione, alle nuove condizioni, è disposto, previa verifica e nulla osta del Comitato e decorre dalla data di delibera dello stesso.

Monitoraggio della qualificazione

Ciascuna Società del Gruppo che gestisce le relative categorie merceologiche/sottosistemi di competenza al fine di verificare il mantenimento del possesso dei requisiti di qualifica degli Operatori Economici nel periodo di qualificazione:

- monitora periodicamente i requisiti legali/di integrità attraverso dati e informazioni disponibili su sistemi informativi di Gruppo e/o ricevuti dalle competenti funzioni interne;
- verifica periodicamente i requisiti economico-finanziari, requisiti tecnico-organizzativi e, ove applicabile, di Sostenibilità attraverso i dati e le informazioni disponibili su sistemi informativi di Gruppo;
- richiede l'eventuale aggiornamento della documentazione e valuta, anche su richiesta dell'Operatore economico, l'aggiornamento della classe d'interpello.

In generale, le Società del Gruppo possono effettuare il monitoraggio sul possesso/permanenza dei requisiti legali e di integrità, economico-finanziari, tecnico-organizzativi e sostenibilità (ove applicabile) tramite verifiche periodiche a campione o in caso di ragionevole dubbio. Le verifiche possono essere attivate anche in caso di segnalazioni di eventi avversi in fase di selezione degli Operatori Economici e nell'esecuzione dei relativi contratti, in caso di variazioni societarie o sulla base delle informazioni desumibili da banche dati o piattaforme terze.

In tal senso le Società del Gruppo si riservano il diritto di chiedere, in qualsiasi momento, all'Operatore economico qualificato di produrre ogni opportuna documentazione in ordine al possesso dei requisiti dichiarati. La sorveglianza, effettuata sui soggetti qualificati, ha lo scopo di tenere sotto controllo, nel tempo, la loro affidabilità tecnica, finanziaria ed amministrativa, nonché il possesso dei requisiti di ordine generale.

In caso di variazione dei requisiti di qualificazione le Società del Gruppo valuteranno eventuali provvedimenti riguardanti lo stato di qualificazione dell'Operatore economico secondo quanto descritto in precedenza.

CONTRIBUTO PER LA QUALIFICAZIONE

L'avvio del procedimento di Qualificazione, ovvero di Rinnovo triennale di una Qualificazione già esistente, è - ove previsto - **subordinato alla ricezione di copia della ricevuta attestante l'avvenuto versamento** da parte del soggetto istante dell'importo indicato sulle singole schede tecniche di categoria, a titolo di **rimborso delle spese tecnico-amministrative**.

Il contributo di qualificazione **ha validità triennale** e deve essere versato per ciascuna categoria.

Potrà essere richiesta l'integrazione del contributo di qualificazione qualora risulti necessario procedere con le visite ispettive.

Il contributo sarà individuato in ciascun Regolamento/Normativa di Sistema/Disciplinare societario, in funzione della specificità delle categorie merceologiche e dei sottosistemi.

Le tipologie dei contributi che potranno essere previste e i relativi importi sono dettagliati nell'Allegato 3.

CANCELLAZIONE VOLONTARIA

Le Società del Gruppo prevedono che l'Operatore economico possa cancellarsi in ogni momento dall'Elenco dei Fornitori Qualificati, fermi restando gli obblighi già assunti, comunicando la propria intenzione.

GARANZIE E MANLEVA

Le Società del Gruppo prevedono che gli Operatori Economici si impegnino a **manlevare ed a tenere indenne le Società** stesse, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere addebitate o sofferte dalle stesse Società, e/o da terzi a causa di violazioni della presente Policy e/o di utilizzo scorretto del Sistema di Qualificazione.

In caso di violazioni del presente Regolamento e/o di utilizzo scorretto del Sistema di Qualificazione, le Società del Gruppo prevedono la facoltà di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.

Le Società del Gruppo prevedono di essere espressamente manlevate da qualsivoglia responsabilità qualora sia impossibile contattare gli Operatori Economici presso il contatto eletto come domicilio indicato in fase di registrazione.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Società del Gruppo garantiscono che i dati personali acquisiti direttamente dall'interessato e/o indirettamente dall'Operatore economico saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (c.d. GDPR), del D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018 (c.d. Nuovo Codice Privacy) e del Framework di Data Protection di Gruppo., ai fini della registrazione al Portale Acquisti, del processo di qualificazione del Fornitore per l'eventuale inserimento/aggiornamento negli elenchi dei Fornitori, nonché per l'espletamento delle procedure di gara ed affidamento, ivi incluse le attività di verifica pre-stipula. L'informativa completa è disponibile sui singoli Portali Acquisti societari e costituisce parte integrante del presente documento. Le Società del Gruppo prevedono che, con l'inoltro dell'Istanza di Qualificazione, il soggetto istante dia l'autorizzazione al trattamento dei propri dati per le già menzionate finalità.

Firmato

Marco FOSSATARO

Categoria merceologica	la singola merceologia di specializzazione per la quale può essere richiesta la qualificazione.
Classe di interpello	la classe di interpello definisce la soglia massima di fatturato annuale/valore annuale presunto dei contratti che l'Operatore economico potrà vedersi affidato dalle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane nell'arco di un anno. In caso di raggiungimento di detta soglia, l'Operatore economico non potrà ricevere ulteriori affidamenti.
Domanda di iscrizione	il documento elettronico contenente la dichiarazione resa dall'Operatore economico attestante l'inserimento e/o l'aggiornamento delle informazioni e della documentazione inerenti all'istanza di qualificazione presentata sul Portale Acquisti.
Elenco Fornitori Qualificati	l'Elenco Integrato degli Operatori Economici che, dotati di specifici requisiti d'ordine generale, economico-finanziari e tecnico-professionali e interessati a partecipare alle procedure competitive per gli affidamenti di prestazioni di servizi, di forniture di beni ed esecuzione di lavori con le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, hanno ottenuto la qualificazione ad una o più categoria/e.
Istanza di qualificazione	la candidatura completa di tutte le informazioni, i documenti e le dichiarazioni, richiesti dalle presenti Linee Guida e dalle Normative di Sistema/Regolamenti/Disciplinari, attraverso la quale i candidati richiedono la qualificazione in una o più categorie.
Normativa/e di sistema societaria/e / Regolamenti / Disciplinari	l'insieme delle regole specifiche e proprie delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane per la qualificazione degli Operatori economici che si sostanziano in Regolamenti generali e disciplinari societari integrativi della presente Policy.
Operatore economico / Fornitore	la persona fisica o giuridica che offre sul mercato la prestazione di servizi - ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura - la fornitura di beni, la realizzazione di lavori o opere.
Operatore economico Qualificato	Operatore economico che, a seguito della presentazione dell'istanza, ha ottenuto la qualificazione e conseguentemente la possibilità di essere invitato e partecipare alle procedure competitive indette dalle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, qualora queste ultime ritengano di avvalersi dell'Elenco Fornitori Qualificati.
Sottosistema	gruppo di categorie ricomprese per settore merceologico.

Classi d'interpello

In fase di iscrizione al Sistema di Qualificazione, la Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane attribuirà all'Operatore Economico un valore per la classe di interpello.

La **classe di interpello (C.I)** definisce la soglia massima di fatturato annuale/valore annuale presunto dei contratti che l'Operatore Economico potrà vedersi affidato dalle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane nell'arco di un anno. In caso di raggiungimento di detta soglia, l'Operatore Economico non potrà ricevere ulteriori affidamenti.

La classe di interpello, assegnata in fase di iscrizione alla categoria merceologica di interesse, potrà essere oggetto di variazione da parte della Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, durante il periodo di validità della qualifica, in almeno uno dei seguenti casi:

- a seguito di domanda di estensione da parte dell'Operatore Economico qualificato;
- qualora le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in occasione di una verifica, ravvisino una variazione rilevante di uno qualsiasi degli elementi che concorrono alla definizione della classe di interpello dell'Operatore Economico qualificato;
- qualora le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane modifichino le regole che disciplinano la qualificazione.

Per quanto concerne i casi sopra descritti le variazioni delle classi di interpello produrranno i propri effetti dalla data di notifica della variazione all'Operatore Economico.

È facoltà della Società del Gruppo, per ciascun Sottosistema e tenuto conto delle evidenze del mercato di riferimento, proporre al Comitato, ai fini del rilascio del nulla osta, di fissare la Classe di Interpello massima (superata la quale viene assegnata la Classe di Interpello Illimitata) a una soglia più bassa rispetto a quella indicata dalla presente Policy.

Classe d'interpello – Forniture

La classe di interpello viene definita per ogni categoria merceologica da parte della Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane che gestisce la qualificazione, secondo quanto previsto dalle rispettive Normative di Sistema/Regolamenti/Disciplinari/Schede Tecniche.

La classe di interpello viene riportata nell'allegato "Calcolo Classe di Interpello" assieme alla relativa scheda tecnica.

Per il calcolo della classe di interpello associata ad ogni Categoria merceologica, in base alle caratteristiche specifiche della Categoria merceologica stessa, si considerano diversi fattori aggregati descritti nel seguito del documento.

Fatturato Specifico realizzato dal fornitore negli ultimi 3 anni per attività assimilabili alla categoria merceologica per la quale si sta chiedendo la qualificazione.

Fatturato Specifico medio annuo, inteso come media dei fatturati specifici, per attività assimilabili alla Categoria merceologica in esame, relativo all'ultimo triennio (nel caso di Operatori Economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, la media verrà calcolata sugli anni di attività).

Fatturato globale realizzato dal fornitore negli ultimi 3 anni antecedenti alla data di presentazione dell'istanza di qualificazione.

Forniture Analoghe realizzate fino ad un massimo dei 3 anni precedenti alla data di presentazione dell'istanza di qualificazione inerenti attività assimilabili alla Categoria merceologica in esame.

Rapporto tra fatturato globale e fatturato specifico realizzati nei 3 anni precedenti.

Punteggio tecnico raggiunto in fase di qualificazione ove la scheda tecnica lo preveda.

Tasso di crescita del fatturato specifico realizzato dall'Operatore Economico nel triennio concluso antecedentemente alla data di domanda di qualifica. Qualora l'Operatore Economico sia in possesso di un fatturato specifico solo il biennio precedente alla data di domanda di qualifica, verrà calcolato sulla base dell'ultimo biennio.

Fattore correttivo basato sull'indice di vendor rating o altro indice di misurazione della qualità delle prestazioni rese.

Fattore correttivo fcESG basato su indici di valutazione della **sostenibilità** degli Operatori Economici. Il valore fcESG viene calcolato secondo quanto previsto per singola categoria di qualificazione dalla Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane che gestisce la qualificazione nelle rispettive Normative di Sistema/Regolamenti/Disciplinari/Schede Tecniche.

Classificazione classi d'interpello

Forniture			
Classe 1	Fino a € 40.000	Classe 14	Fino a € 20.000.000
Classe 2	Fino a € 100.000	Classe 15	Fino a € 30.000.000
Classe 3	Fino a € 215.000	Classe 16	Fino a € 45.000.000
Classe 4	Fino a € 400.000	Classe 17	Fino a € 60.000.000
Classe 5	Fino a € 1.000.000	Classe 18	Fino a € 80.000.000
Classe 6	Fino a € 1.500.000	Classe 19	Fino a € 100.000.000
Classe 7	Fino a € 2.000.000	Classe 20	Fino a € 130.000.000
Classe 8	Fino a € 3.000.000	Classe 21	Fino a € 160.000.000
Classe 9	Fino a € 4.000.000	Classe 22	Fino a € 200.000.000
Classe 10	Fino a € 6.000.000	Classe 23	Fino a € 250.000.000
Classe 11	Fino a € 8.000.000	Classe 24	Fino a € 300.000.000
Classe 12	Fino a € 12.000.000	Classe 25	Fino a € 350.000.000
Classe 13	Fino a € 16.000.000	Classe 26	Oltre € 350.000.000

N.B L'attribuzione della classe d'interpello sarà effettuata applicando le regole matematiche dell'approssimazione.

Classe d'interpello – Lavori e Servizi

La classe di interpello viene definita per ogni categoria merceologica da parte della Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane che gestisce la qualificazione, secondo quanto previsto dalle rispettive Normative di Sistema/Regolamenti/Disciplinari/Schede Tecniche.

La classe di interpello viene riportata nell'allegato "Calcolo Classe di Interpello" assieme alla relativa scheda tecnica.

Per il calcolo della classe di interpello associata ad ogni Categoria merceologica, in base alle caratteristiche specifiche della Categoria merceologica stessa, si considerano diversi fattori aggregati descritti nel seguito del documento.

Fatturato Specifico realizzato dal fornitore negli ultimi 3 anni per attività assimilabili alla categoria merceologica per la quale si sta chiedendo la qualificazione.

Fatturato Specifico medio annuo, inteso come media dei fatturati specifici, per attività assimilabili alla Categoria merceologica in esame, relativo all'ultimo triennio (nel caso di Operatori Economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, la media verrà calcolata sugli anni di attività).

Fatturato globale realizzato dal fornitore negli ultimi 3 anni antecedenti alla data di presentazione dell'istanza di qualificazione.

Lavori/servizi Analoghi realizzati fino ad un massimo dei 5 anni precedenti inerenti attività assimilabili alla Categoria merceologica in esame.

Rapporto tra fatturato globale e fatturato specifico realizzati nei 3 anni precedenti.

Punteggio tecnico raggiunto in fase di qualificazione ove la scheda tecnica lo preveda.

Tasso di crescita del fatturato specifico realizzato dall'Operatore Economico nel triennio concluso antecedentemente alla data di domanda di qualifica. Qualora l'Operatore Economico sia in possesso di un fatturato specifico solo per il biennio precedente alla data di domanda di qualifica, verrà calcolato sulla base dell'ultimo biennio.

Fattore correttivo basato sull'indice di vendor rating o altro indice di misurazione della qualità delle prestazioni rese.

Fattore correttivo fcESG basato su indici di valutazione della **sostenibilità** degli Operatori Economici. Il valore fcESG viene calcolato secondo quanto previsto per singola categoria di qualificazione dalla Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane che gestisce la qualificazione nelle rispettive Normative di Sistema/Regolamenti/Disciplinari/Schede Tecniche.

Fattore correttivo Fcd basato sul valore percentuale **dell'Indice di Dipendenza** (Idip) specifico complessivo dell'ultimo anno rispetto allo stesso fatturato o al fatturato globale verso tutte le Società del Gruppo.

$$\text{Idip} = \text{Fatturato Specifico}_{\text{Gruppo FS}} / \text{fatturato Specifico o Globale complessivo}$$

Sono previste 3 diverse tipologie di pesi assegnati al valore fcd a seconda delle caratteristiche del

mercato di riferimento:

1) Bassa rischiosità

Valore Idip	Valore fcd
Se Idip < 30%	0
Se 30% =< Idip < 60%	-5%
Se 60% =< Idip < 80%	-10%
Se Idip => 80%	-15%

2) Media rischiosità

Valore Idip	Valore fcd
Se Idip < 30%	0
Se 30% =< Idip < 60%	-10%
Se 60% =< Idip < 80%	-20%
Se Idip => 80%	-40%

3) Alta rischiosità

Valore Idip	Valore fcd
Se Idip < 30%	0
Se 30% =< Idip < 60%	-25%
Se 60% =< Idip < 80%	-50%
Se Idip => 80%	-75%

Lavori			
Classe 1	Fino a € 40.000	Classe 14	Fino a € 20.000.000
Classe 2	Fino a € 150.000	Classe 15	Fino a € 30.000.000
Classe 3	Fino a € 258.000	Classe 16	Fino a € 45.000.000
Classe 4	Fino a € 516.000	Classe 17	Fino a € 60.000.000
Classe 5	Fino a € 1.000.000	Classe 18	Fino a € 80.000.000
Classe 6	Fino a € 1.500.000	Classe 19	Fino a € 100.000.000
Classe 7	Fino a € 2.000.000	Classe 20	Fino a € 130.000.000
Classe 8	Fino a € 3.000.000	Classe 21	Fino a € 160.000.000
Classe 9	Fino a € 4.000.000	Classe 22	Fino a € 200.000.000
Classe 10	Fino a € 5.000.000	Classe 23	Fino a € 250.000.000
Classe 11	Fino a € 8.000.000	Classe 24	Fino a € 300.000.000
Classe 12	Fino a € 12.000.000	Classe 25	Fino a € 350.000.000
Classe 13	Fino a € 16.000.000	Classe 26	Oltre € 350.000.000

Servizi			
Classe 1	Fino a € 40.000	Classe 14	Fino a € 20.000.000
Classe 2	Fino a € 100.000	Classe 15	Fino a € 30.000.000
Classe 3	Fino a € 215.000	Classe 16	Fino a € 45.000.000
Classe 4	Fino a € 400.000	Classe 17	Fino a € 60.000.000
Classe 5	Fino a € 1.000.000	Classe 18	Fino a € 80.000.000
Classe 6	Fino a € 1.500.000	Classe 19	Fino a € 100.000.000
Classe 7	Fino a € 2.000.000	Classe 20	Fino a € 130.000.000
Classe 8	Fino a € 3.000.000	Classe 21	Fino a € 160.000.000
Classe 9	Fino a € 4.000.000	Classe 22	Fino a € 200.000.000
Classe 10	Fino a € 6.000.000	Classe 23	Fino a € 250.000.000
Classe 11	Fino a € 8.000.000	Classe 24	Fino a € 300.000.000
Classe 12	Fino a € 12.000.000	Classe 25	Fino a € 350.000.000
Classe 13	Fino a € 16.000.000	Classe 26	Oltre € 350.000.000

N.B L'attribuzione della classe d'interpello sarà effettuata applicando le regole matematiche dell'approssimazione.

	REQUISITI	TIPO	ITALIA		
			Procedure "Libero mercato/fuori diritto pubblico".	Procedure di "diritto pubblico"	
				Settore ordinario	Settore Speciale
1	Esistenza e rappresentanza legale rilasciata dalla Camera di Commercio con stato non fallimentare	Dichiarazione/certificato	x	x	x
2	Esistenza/inesistenza di condanna con sentenza definitiva o decreto penale divenuto irrevocabile	Dichiarazione/certificato		x	x
3	Esistenza/non esistenza di processi pendenti .	Dichiarazione/certificato		x	x
4	Integrità/stato di reputazione	Banche Dati/....	x		x
5	Esistenza/insussistenza di una delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 e 84 del D. Lgs n. 159 del 06/09/2011 (Antimafia)	Dichiarazione/certificato		x	x
6	Esistenza/non esistenza di informazioni pregiudizievoli risultanti dall'eventuale ARCHIVIO DELLE AUTORITÀ PUBBLICHE (es. sito ANAC)	Osservatorio ANAC	x	x	x
7	Regolarità contributiva (DURC)	Dichiarazione/certificato	x	x	x
8	Conflitto di Interessi	Dichiarazione inclusa nel documento dei requisiti	x	x	x
9	Trasparenza di gara (società fiduciaria e beneficiario economico finanziario)		x	x	x
10	Accettazione Condizioni Generali di Contratto del Gruppo FS		x	x	x
11	Accettazione Codice Etico del Gruppo FS		x	x	x
12	Accettazione Trattamento Dati Personali		x	x	x
13	Accettazione Policy Anti-Corruption del Gruppo FS		x	x	x
14	Accettazione Modello 231		x	x	x
15	Dichiarazione Legge N. 136 tracciabilità dei flussi finanziari, comprensivo di IBAN (conto bancario dedicato)	Dichiarazione		x	x
16	Dichiarazione di ritenuta d'acconto ridotta	Dichiarazione	x	x	x
17	Dichiarazione no doppia imposizione (solo per stranieri che lavorano in Italia)	Dichiarazione	x	x	x

DICHIARAZIONE NON SUSSISTENZA CONFLITTO DI INTERESSI**Dichiarazione ai sensi dell'art 47 DPR 445/00****NOTE DI COMPILAZIONE:**

si invita a compilare le caselle in grigio. Il documento dovrà essere sottoscritto digitalmente, pertanto non è necessario apporre timbro e firma autografa

Il sottoscritto [] nella sua qualità di legale rappresentante della Società [], con sede legale in [], Via [], iscritta al Registro delle Imprese di [], con n. [], C.F. [], P. IVA [],

consapevole che:

- il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. (di seguito “Gruppo FS”) nella conduzione del business nonché nella gestione dei rapporti con i terzi si ispira ai principi dell'integrità, dell'etica e dello “*zero tolerance for corruption*”;
- l'impegno verso un agire aziendale improntato ai suddetti principi è stato perseguito da tempo con l'adozione del Codice Etico del Gruppo FS e con l'introduzione – su base volontaria - di un framework Anti-Corruption che vede, a fianco dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo, ai sensi del Decreto Legislativo n. 231 del 8 giugno 2001 e dei Modelli di Gestione Anti-Corruption societari, la Policy Anti-Corruption del Gruppo FS;
- il Gruppo FS vuole garantire la massima correttezza, trasparenza e completa tracciabilità dei vari processi di acquisto e dei soggetti affidatari;
- la presente dichiarazione è resa sotto la propria responsabilità e che, come previsto dalla legge a carico di chi attesta il falso, una dichiarazione falsa, mendace o reticente potrà determinare il diritto alla cancellazione dell'Impresa dal Sistema di Qualificazione, alla risoluzione di eventuali contratti in essere con Società del Gruppo FS e la richiesta di risarcimento di eventuali danni;
- Le Società del Gruppo FS potranno richiedere in qualsiasi momento di comprovare i contenuti della presente dichiarazione, si impegna sin da ora a fornire ulteriori informazioni ed idonea documentazione a supporto

DICHIARA e GARANTISCE

- di aver preso visione del Codice Etico del Gruppo FS, pubblicato all'indirizzo internet <http://www.fsitaliane.it>, sezione “Il Gruppo FS”, sottosezione “Governance”, sottosezione “Codice Etico”, che può essere scaricato e stampato on-line o di cui potrà chiedere in ogni momento copia cartacea e di averne ben compresi i principi, i contenuti e le finalità;
- di aver preso visione della Policy Anti-Corruption del Gruppo FS, disponibile all'indirizzo internet <http://www.fsitaliane.it>, sezione “Il Gruppo FS”, sottosezione “Etica, compliance e integrità”, che può essere scaricato e stampato on-line o di cui potrà chiedere in ogni momento copia cartacea, e di averne ben compresi i principi, i contenuti e le finalità;
- di aver preso visione dell'informativa sul Trattamento dei Dati Personali presente sui Portali Acquisti delle Società del Gruppo FS accessibile dal sito istituzionale

DICHIARA ALTRESI'

per quanto a sua conoscenza alla data di sottoscrizione della presente:

1. che dall'analisi della composizione della compagine societaria, degli organi sociali propri e di eventuali soggetti controllanti, comprese le società fiduciarie ed i loro *beneficial owner*¹¹, nonché di qualsiasi altro dato a disposizione della Società

☐ non risultano

- a) soggetti che ricoprono all'interno delle Società del Gruppo FS un ruolo di vertice aziendale (Amministratori, Dirigenti) o di Organi di Controllo e Vigilanza;
- b) soggetti dipendenti delle Società del Gruppo FS;
- c) con riferimento ai soggetti di cui ai punti a) e b), parenti/affini fino al 2^o grado, coniuge non separato legalmente, convivente more uxorio, parte di unione civile, figlio del coniuge o del convivente, persone a carico che siano legate da rapporti di parentela o affinità.

Luogo		Data	
Letto, confermato e sottoscritto dal legale rappresentante			(indicare Nome e cognome)

NB: La dichiarazione dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante della società.

¹¹ Persona fisica che detiene la proprietà o il controllo ultimo di una persona giuridica (es. socio di controllo ultimo di un gruppo di società, beneficiario di un trust, fiduciante di un'intestazione fiduciaria, beneficiario effettivo di una intestazione fittizia di partecipazioni, etc.) o che trae vantaggio economico da tale proprietà o controllo.

DICHIARAZIONE CONFLITTO DI INTERESSI¹²

Dichiarazione ai sensi dell'art 47 DPR 445/00

Il sottoscritto [] nella sua qualità di legale rappresentante della Società [], con sede legale in [], Via [], iscritta al Registro delle Imprese di [], con n. [], C.F. [], P. IVA [],

dichiara:

di aver preso visione dell'informativa sul Trattamento dei Dati Personali allegata;

di aver preso visione del Codice Etico del Gruppo FS, pubblicato all'indirizzo internet <http://www.fsitaliane.it>, sezione "Il Gruppo FS", sottosezione "Governance", sottosezione "Codice Etico", che può essere scaricato e stampato on-line o di cui potrà chiedere in ogni momento copia cartacea e di averne ben compresi i principi, i contenuti e le finalità;

di aver preso visione della Policy Anti-Corruption del Gruppo FS, disponibile all'indirizzo internet <http://www.fsitaliane.it>, sezione "Il Gruppo FS", sottosezione "Etica, compliance e integrità", che può essere scaricato e stampato on-line o di cui potrà chiedere in ogni momento copia cartacea, e di averne ben compresi i principi, i contenuti e le finalità;

che dall'analisi della composizione della compagine societaria e degli organi sociali propri e di eventuali soggetti controllanti (comprese le società fiduciarie), nonché di qualsiasi altro dato a disposizione della Società, sulla base di verifiche risalenti fino alle persone fisiche in possesso delle singole quote societarie/partecipazioni azionarie:

Il Sig. *(indicare Nome e Cognome)*, nato a [], in data [], residente in [], Via [], è presente nella Società in qualità di [].

Nell'ambito del Gruppo FS risulta essere:

- ☐ Presidente, Amministratore Delegato, membro del CdA e figure a queste assimilabili della Società del Gruppo FS;
- ☐ Dirigente (specificare la funzione interessata) della Società [] del Gruppo FS;
- ☐ Dipendente della Funzione (specificare la funzione interessata) con ruolo/qualifica [] della Società del Gruppo FS [];
- ☐ Sindaco della Società [] del Gruppo FS;
- ☐ Componente di organismi che esercitano attività di controllo e vigilanza sulla Società [] del Gruppo FS (specificare Organismo);
- ☐ Parente/Affine entro il 2° grado di parentela/affinità /Coniuge non separato legalmente /parte di unione civile / convivente more uxorio/ figlio del coniuge/ figlio del convivente/ persona a carico legata da rapporti di parentela o affinità con:

Nome []

Cognome []

¹² da compilare in alternativa alla "Dichiarazione di non sussistenza conflitto di interessi"

Specificare:

- (ruolo all'interno della Società del Gruppo FS tra le ipotesi sopra indicate e la Società del Gruppo FS);
- tipologia e grado di rapporto)

Luogo		Data	
Letto, confermato e sottoscritto dal legale rappresentante		(indicare Nome e cognome)	

NB: La dichiarazione dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante della società.

Dichiarazione Catena di Controllo e Titolare Effettivo

Il/la sottoscritto/a							
Nato/a a		Prov.	()	il	/	/	
In qualità di <i>(selezionare in alternativa la casella corrispondente):</i>							
☐	e Legale rappresentante						
ovvero							
☐	Procuratore <i>(in tal caso indicare gli estremi della relativa procura)</i>						
dell'Operatore Economico <i>(indicare Ragione Sociale per esteso e relativa forma sociale):</i>							
C.F/ P. Iva.							
con sede legale in:							
Via					n°		
C.A.P.		Città			Prov.	()	
Telefono			PEC			e-mail	

ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

a. Titolari delle quote di partecipazione
che i soggetti di seguito specificati sono titolari della totalità delle quote¹³ di partecipazione dell'Operatore Economico:

Nome Cognome oppure Ragione Sociale	Forma sociale (es. S.r.l.; S.p.A.; trust, società fiduciaria o istituto giuridico affine; fondazione; associazione)	C.F./P.IVA	Residenza Oppure Sede Legale	% Partecipazione	Capitale quotato in mercato regolamentato (Si/No)	Note (da compilare per consorzi o Società cooperative)

¹³ Per le società quotate in mercati regolamentati, la *disclosure* in merito alla composizione societaria e alla catena di controllo potrà essere limitata alle informazioni rese disponibili al mercato, in relazione agli obblighi di informativa vigenti nel Paese in cui è basata la società dichiarante. Indicare eventuale presenza di un trust, una società fiduciaria o un istituto giuridico affine nella compagine societaria.

Nel caso in cui tra i titolari sopra indicati figurino soggetti diversi da persone fisiche, specificare nelle tabelle di seguito elencate la relativa compagine sociale.

Ove, a loro volta, le quote di partecipazione di questi ultimi siano detenute, in tutto o in parte, da ulteriori soggetti diversi da persone fisiche, specificare, nelle ulteriori sezioni, anche la relativa compagine sociale, sino all'individuazione della titolarità esclusivamente in capo a persone fisiche.

Nel caso in cui l'Operatore Economico sia una Società cooperativa o un Consorzio partecipato unicamente da persone fisiche è sufficiente riportare tale condizione all'interno della presente Dichiarazione nell'apposito campo "Note" della tabella, senza dover produrre l'elenco nominativo delle persone fisiche socie dell'Operatore Economico che presenta istanza di qualificazione, ferma restando la necessità di individuare il/i Titolare/i Effettivo/i, nel rispetto dei criteri di cui alla sezione b.

Nel caso in cui l'Operatore Economico sia una Società cooperativa o un Consorzio, i cui soci/consorziati siano, ovvero siano partecipati da, persone giuridiche, l'Operatore Economico che presenta istanza di qualificazione è tenuto ad indicare all'interno della presente Dichiarazione se lo stesso Operatore Economico ed i relativi soci/consorziati siano, ovvero siano partecipati, o meno da società fiduciarie. Ove non figurino società fiduciarie nelle catene di partecipazione delineate secondo quanto sopra, è sufficiente riportare tale condizione nell'apposito campo "Note" della tabella presente all'interno della Dichiarazione, ferma restando la necessità di individuare il/i Titolare/i Effettivo/i, nel rispetto dei criteri di cui alla sezione b. In caso di presenza di società fiduciarie, al contrario, l'Operatore Economico che presenta istanza di qualificazione è tenuto a compilare la Dichiarazione in forma estesa.

Nel presente Modulo è possibile indicare fino a tre livelli di controllo. In caso di presenza di ulteriori livelli, è opportuno replicare le suddette sezioni.

Nome Cognome oppure Ragione Sociale	Forma sociale (es. S.r.l.; S.p.A.; trust, società fiduciaria o istituto giuridico affine; fondazione; associazione)	C.F./P.IVA	Residenza Oppure Sede Legale	% Partecipazione	Capitale quotato in mercato regolamentato (Sì/No)	Note (da compilare per consorzi o Società cooperative)

Nome Cognome oppure Ragione Sociale	Forma sociale (es. S.r.l.; S.p.A.; trust, società fiduciaria o istituto giuridico affine; fondazione; associazione)	C.F./P.IVA	Residenza Oppure Sede Legale	% Partecipazione	Capitale quotato in mercato regolamentato (Si/No)	Note (da compilare per consorzi o Società cooperative)

Nome Cognome oppure Ragione Sociale	Forma sociale (es. S.r.l.; S.p.A.; trust, società fiduciaria o istituto giuridico affine; fondazione; associazione)	C.F./P.IVA	Residenza Oppure Sede Legale	% Partecipazione	Capitale quotato in mercato regolamentato (Si/No)	Note (da compilare per consorzi o Società cooperative)

b. Titolare Effettivo

I dati identificativi del/i titolare/i effettivo/i e il criterio utilizzato per la determinazione della titolarità effettiva, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 231/2007, tra quelli di seguito indicati:

1) Persona fisica che detiene la titolarità di:

- a) una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale dell'impresa (proprietà diretta);
- b) una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale dell'impresa, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona (proprietà indiretta).

2) Persona fisica cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo dell'impresa in forza:

- a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
- c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

- 3) Nel caso in cui l'impresa sia una persona giuridica privata diversa da una società di capitali (associazioni, fondazioni ed altre istituzioni private), anche se con sede all'estero, sono cumulativamente individuati come titolari effettivi:
- a) i fondatori, ove in vita;
 - b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
 - c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.
- 4) La persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente agli assetti organizzativi o statutari dell'impresa, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell'impresa (c.d. criterio residuale).
- 5) Nel caso in cui l'impresa sia un trust, una società fiduciaria o un istituto giuridico affine sono cumulativamente individuati come titolari effettivi:
- a) il costituente o i costituenti;
 - b) il fiduciario o i fiduciari;
 - c) il guardiano o i guardiani ovvero altra persona per conto del fiduciario, ove esistente;
 - d) i beneficiari;
 - e) le altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust o sull'istituto giuridico affine;
 - f) qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust o nell'istituto giuridico affine attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.

Dati identificativi del titolare effettivo¹⁴

Dati identificativi

COGNOME		NOME	
CODICE FISCALE		DATA DI NASCITA	
COMUNE DI NASCITA		STATO DI NASCITA	
INDIRIZZO DI RESIDENZA		CAP	
COMUNE		STATO	
INDIRIZZO DI DOMICILIO, OVE DIVERSO DALLA RESIDENZA ANAGRAFICA			
COMUNE		STATO	

¹⁴ Nel presente Modulo è possibile indicare fino a tre titolari effettivi. In caso di presenza di ulteriori titolari effettivi, è opportuno replicare le seguenti sezioni.

Criterio utilizzato per la determinazione della titolarità effettiva:

1. a) ☐ b) ☐
2. a) ☐ b) ☐ c) ☐
3. a) ☐ b) ☐ c) ☐
4. ☐

Specificare il ruolo ricoperto:

5. a) ☐ b) ☐ c) ☐ d) ☐ e) ☐ f) ☐

Dati identificativi del titolare effettivo (in caso di più soggetti)

Dati identificativi

COGNOME		NOME	
CODICE FISCALE		DATA DI NASCITA	
COMUNE DI NASCITA		STATO DI NASCITA	
INDIRIZZO DI RESIDENZA		CAP	
COMUNE		STATO	
INDIRIZZO DI DOMICILIO, OVE DIVERSO DALLA RESIDENZA ANAGRAFICA			
COMUNE		STATO	

Criterio utilizzato per la determinazione della titolarità effettiva:

1. a) ☐ b) ☐
2. a) ☐ b) ☐ c) ☐
3. a) ☐ b) ☐ c) ☐
4. ☐

Specificare il ruolo ricoperto:

5. a) ☐ b) ☐ c) ☐ d) ☐ e) ☐ f) ☐

Dati identificativi del titolare effettivo (in caso di più soggetti)

Dati identificativi

COGNOME		NOME	
CODICE FISCALE		DATA DI NASCITA	
COMUNE DI NASCITA		STATO DI NASCITA	
INDIRIZZO DI RESIDENZA		CAP	
COMUNE		STATO	
INDIRIZZO DI DOMICILIO, OVE DIVERSO DALLA RESIDENZA ANAGRAFICA			
COMUNE		STATO	

Criterio utilizzato per la determinazione della titolarità effettiva:

1. a) ☐ b) ☐
2. a) ☐ b) ☐ c) ☐
3. a) ☐ b) ☐ c) ☐
4. ☐

Specificare il ruolo ricoperto:

5. a) ☐ b) ☐ c) ☐ d) ☐ e) ☐ f) ☐

c. Trattamento dei dati personali

di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali 'Gestione Procedure Contrattuali' ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 disponibile sul Portale Acquisti di Ferservizi accessibile dal sito istituzionale"

Luogo e data

Firma

Il presente modulo, opportunamente compilato, deve essere trasformato in PDF ai fini della sottoscrizione con firma digitale in corso di validità (PADES-BES oppure CADES-BES).



ALLEGATO 3 – CONTRIBUTO PER LA QUALIFICAZIONE

Contributo per la Qualificazione

TIPOLOGIA	PRIMA QUALIFICAZIONE (prima categoria)	ESTENSIONE CATEGORIE
A	300,00 €	150,00 €
B	1.000,00 €	500,00 €
C	2.000,00 €	1.000,00 €

ACCOUNTABILITY: chiara definizione di ruoli e responsabilità dei soggetti che, nell'ambito delle funzioni ricoperte e nel conseguimento dei correlati obiettivi, partecipano attivamente e, per i profili di competenza, assumono le relative responsabilità in relazione alle diverse fasi del processo e di individuazione, mitigazione e monitoraggio dei relativi rischi identificati.

CONTRIBUTO ALLA IDENTIFICAZIONE E MITIGAZIONE DEI RISCHI: consentire che i principali rischi siano identificati, valutati, mitigati e monitorati, al fine di supportare il management nell'assunzione di decisioni consapevoli ed allo scopo di minimizzare gli impatti degli stessi sul raggiungimento degli obiettivi cui sono collegati e sulla reputazione della Società.

SEGREGAZIONE DELLE RESPONSABILITÀ: rispetto del principio della segregazione delle responsabilità in base al quale deve essere garantito che il responsabile dell'attività operativa sia sempre un soggetto distinto da quello che esegue le attività di controllo e di monitoraggio della stessa.

IMPARZIALITÀ E ASSENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE: i dipendenti delle Società del Gruppo coinvolti nel processo devono operare con professionalità e imparzialità evitando ogni conflitto di interesse, ossia una situazione in cui la detenzione, anche indiretta o per conto di terzi, di un interesse secondario interferisce o potrebbe interferire con la capacità di agire nell'interesse primario della Società. Il dipendente che si trovi in una siffatta situazione è tenuto a darne tempestiva comunicazione al proprio superiore per le determinazioni del caso e ad astenersi, nelle more, dall'assunzione di decisioni o dallo svolgimento di attività in conflitto con gli interessi del Gruppo.

SISTEMA DI DELEGHE E POTERI: definizione formale di deleghe e poteri di firma, in coerenza con le posizioni organizzative e le missioni/responsabilità assegnate, da esercitarsi secondo le modalità ed entro i limiti di valore predefiniti.

RISERVATEZZA: fermi restando la trasparenza delle attività poste in essere e gli obblighi di informazione imposti dalle disposizioni vigenti, è obbligo delle risorse che operano nelle diverse fasi del processo garantire la riservatezza richiesta dalle circostanze per ciascuna notizia/informazione appresa in ragione della propria funzione lavorativa, anche in relazione alla particolare sensibilità di alcuni dati trattati. Le metodologie e gli strumenti per la protezione della riservatezza delle informazioni sono orientati a garantire l'integrazione con i processi aziendali nella ricerca della massima efficienza ed evitando la ridondanza dei controlli.

CREAZIONE DI VALORE: le attività previste all'interno del documento concorrono alla creazione di valore per il Gruppo, i clienti, il personale e gli altri stakeholder, favorendo il miglioramento continuo dei processi, dei modelli di governance e degli strumenti di organizzazione, gestione e controllo attraverso l'aggiornamento professionale delle risorse coinvolte nel processo, implementazione e continuo miglioramento dei sistemi di monitoraggio e reporting.

TRACCIABILITÀ E CONSERVAZIONE: i soggetti coinvolti nelle diverse fasi del processo devono garantire, ciascuno per la parte di propria competenza, la tracciabilità delle fasi operative del processo e la conservazione dei documenti cartacei o digitali e dei dati in essi contenuti, nel rispetto della normativa vigente e delle policy di Gruppo, assicurando, nel tempo, l'individuazione e la ricostruibilità ex post delle fonti e degli elementi informativi che supportano le attività.

Riferimenti normativi interni

- Codice Etico del Gruppo FS Italiane;
- Policy Anti-Corruption del Gruppo FS Italiane;
- *Framework di classificazione e protezione della riservatezza delle informazioni;*
- *Framework di Data Protection;*
- Modello di Compliance del Gruppo FS Italiane;
- Modello di *Governance* del Gruppo FS Italiane;
- Modello di *Governance* Acquisti del Gruppo FS Italiane;
- Modello di Organizzazione e Gestione e Controllo adottato dalle Società del Gruppo ai sensi del D.Lgs n. 231/2001;
- *Modello di Gestione Anti-Corruption* adottati dalle Società del Gruppo;
- *Sanction Policy;*
- *COG Sustainable Procurement.*



VERSIONE/DATA	DOCUMENTO	MOTIVO DELLA REVISIONE
1.0 del 25/07/2023	<i>GR_PY_Qualificazione fornitori_n.28_v.01</i>	Prima emissione
2.0 del 30/11/2023	<i>GR_PY_Qualificazione fornitori_n.28_v.02</i>	Modificato Allegato 2 Introdotta Allegato 2B
3.0 del 15/07/2024	<i>GR_PY_Qualificazione fornitori_n.28_v.03</i>	Revisione e aggiornamento delle cause di Sospensione/Revoca della Qualificazione; Aggiornamento Allegati 1 e 2B Riduzione perimetro di applicabilità alle Società italiane del Gruppo FS.